

Due Diligence Liste (Legal / Tax & Financial)

Für die Überprüfung (Due Diligence) der Gesellschaft werden die im Folgenden genannten Unterlagen und Angaben benötigt.

Diese Liste ist nicht speziell auf die Gesellschaft zugeschnitten. Deshalb mögen zahlreiche überflüssige oder irrelevante Punkte aufgeführt sein; andererseits ist auch denkbar, dass spezielle unternehmensspezifische Aspekte nicht berücksichtigt wurden. Auch Überschneidungen können nicht vollständig ausgeschlossen werden. Insgesamt bitten wir, die Due Diligence Liste als einen „Merkposten“ rechtlich relevanter Aspekte zu verstehen, die bei einer Due Diligence Prüfung üblicherweise von Interesse sind. Vorsorglich möchten wir darauf hinweisen, dass weitere Unterlagen oder Angaben erforderlich werden können, wenn sich im Rahmen der Prüfung der aufgrund dieser Liste zusammengestellten Unterlagen und Angaben weiterführende Fragen ergeben.

Für die Bearbeitung der nachfolgenden Due Diligence Liste bitten wir auch um Beachtung der folgenden Anmerkungen:

1. Bitte bereiten Sie je eine Kopie der im Folgenden genannten Unterlagen vor. Machen Sie gegebenenfalls kurze Angaben zu den Unterlagen. Liegen zu einem der unten genannten Abfragepunkte mehrere Unterlagen oder Dokumente vor, so fügen Sie bitte auch eine Übersicht bei. Geben Sie bitte an, auf welchen Gliederungspunkt der Liste sich die Unterlagen und Informationen beziehen und vermerken Sie in der rechten Spalte der Liste, welche Unterlagen überreicht und welche nicht verfügbar sind.
2. Falls keine Informationen gegeben werden können, geben Sie dies bitte an. Sollten Abfragepunkte nicht einschlägig sein, so vermerken Sie dies bitte ausdrücklich („Fehlanzeige“).
3. Das Wort „Gesellschaft“ bezieht sich auf die Gesellschaft sowie gegebenenfalls auf alle Tochtergesellschaften, Betriebsstätten, etc.
4. Sollten Angaben doppelt abgefragt werden, so verweisen Sie in der rechten Spalte bitte nach oben.
5. Unter „Vereinbarungen“ und „Verträge“ sind sowohl notarielle, schriftliche als auch mündliche Vereinbarungen und Verträge zu verstehen.

	Teil 1: Legal	
I.	Gesellschaftsverhältnisse	Angaben und Verweisungen
1.1.	Gesellschaft	
1.1.1	Aktueller Handelsregistrauszug	
1.1.2	Gesellschaftsvertrag/Satzung in aktueller Fassung (einschließlich beschlossener, aber noch nicht eingetragener Änderungen)	
1.1.3	Errichtungsurkunde samt Gesellschaftsvertrag/Satzung	
1.1.4	Protokolle der Gesellschafterversammlungen und Gesellschafterbeschlüsse der letzten drei Jahre nebst aller dazugehöriger Unterlagen (wie u.a. Handelsregisteranmeldungen, Übernahmeerklärungen oder Zeichnungsscheine, Einzahlungsbelege auf Kapitalerhöhungen sowie sonstige dazu gehörende Verträge und Urkunden)	
1.1.5	Angaben über etwaige Verrechnungen von im Zusammenhang mit Kapitalerhöhungen übernommenen Einlageverpflichtungen der Übernehmer der Stammeinlagen mit etwaigen Gesellschafterdarlehen, Gewinnansprüchen und sonstigen Ansprüchen; weiterhin Angaben zu etwaigen Austauschgeschäften zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern im Nachgang zur Gründung oder nachfolgenden Kapitalerhöhungen (einschließlich Rückzahlung von Darlehen)	
1.1.6	Unternehmensverträge (insbesondere Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge) mit Nachweis der zustimmenden Gesellschafterbeschlüsse	
1.1.7	Unterlagen (Verträge, Gesellschafterbeschlüsse etc.) hinsichtlich etwaiger umwandlungsrechtlicher Vorgänge, wie Verschmelzungen, Spaltungen, Formwechsel usw.	
1.1.8	Organigramm der Gesellschaftsgruppe, inkl. aller Gesellschafter	
1.2	Geschäftsanteile/Gesellschafter	
1.2.1	Aktuelle Gesellschafterliste	
1.2.2	Soweit Gesellschafter juristische Personen sind, Vorlage eines aktuellen Handelsregistrauszuges sowie eines aktuellen Gesellschaftsvertrages/Satzung dieser juristischen Personen	
1.2.3	Darstellung der Übertragungskette der Geschäftsanteile an der Gesellschaft (nachfolgend "Anteile") auf die jetzigen Inhaber einschließlich Kopien aller Geschäftsanteilsabtretungsverträge sowie Nachweis der vollständigen Einzahlung des Nennbetrages der Anteile	
1.2.4	Liste und Kopien aller Verträge hinsichtlich der Anteile (einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, Verpfändungen, Sicherungsabtretungen, Optionen, Treuhandverhältnisse, Nießbrauch, Unterbeteiligungen, etc.)	
1.2.5	Stimmbindungsverträge und andere Verträge, die die	

	Ausübung der mit den Anteilen verbundenen Rechte behindern oder beeinflussen könnten	
1.2.6	Angaben zu sonstigen Verfügungs- und Veräußerungsbeschränkungen bei Gesellschaftern aufgrund eherechtlicher Gütergemeinschaft (§ 1365 BGB), Minderjährigkeit, Vormundschaft, Betreuung, Pflegschaft, eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Gesellschafters etc.	
1.2.7	Vereinbarungen unter den Gesellschaftern und/oder mit der Gesellschaft bezüglich der Gesellschaft oder der Anteile (Konsortial-, Pool- oder sonstige Gesellschaftervereinbarungen)	
1.2.8	Liste und Kopien aller Verträge zwischen der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern oder Angehörigen dieser Gesellschafter i.S.v. § 15 Abgabenordnung	
1.2.9	Angaben zu sonstigen Beteiligungen und unternehmerischen Aktivitäten der Gesellschafter; Liste und Kopien aller Verträge zwischen der Gesellschaft und jeglichen anderen Unternehmen, an denen einer der Gesellschafter der Gesellschaft beteiligt ist	
1.2.10	Angaben zum gesamten Zahlungsverkehr in den letzten zwölf Monaten zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern oder anderen Unternehmen, an denen einer der Gesellschafter der Gesellschaft beteiligt ist	
1.2.11	Vereinbarungen über die Gewährung von Darlehen von Gesellschaftern oder mit diesen verbundenen Unternehmen einschließlich der Verträge über Sicherheiten	
1.2.12	Vereinbarungen über die Bestellung von Sicherheiten durch Gesellschafter und mit diesen verbundene Unternehmen für Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber Dritten	
1.2.13	Vereinbarungen über die Gewährung von Darlehen durch die Gesellschaft an Gesellschafter und mit diesen verbundene Unternehmen einschließlich der Vereinbarungen über Sicherheiten	
1.2.14	Vereinbarungen über die Bestellung von Sicherheiten durch die Gesellschaft für Verbindlichkeiten von Gesellschaftern oder mit diesen verbundenen Unternehmen gegenüber Dritten	
1.2.15	Vereinbarungen mit Gesellschaftern über Wettbewerbsverbote oder die Befreiung von einem vertraglichen oder gesetzlichen Wettbewerbsverbot	
1.2.16	Andere Vereinbarungen der Gesellschaft mit Gesellschaftern (z.B. Austauschverträge, Geschäfts- oder Betriebsführungsverträge	
1.3	Geschäftsführer bzw. Vorstände/Mitglieder von Aufsichts- oder Beiräten etc.	
1.3.1.	Liste der folgenden Personen mit Angaben über die jeweilige Amtszeit und Vergütung: Geschäftsführer bzw. Vorstände, Mitglieder etwaiger Aufsichts- oder Beiräte, Mitglieder eventuell gebildeter Ausschüsse des Aufsichtsrates oder	

	Beirates	
1.3.2	Anstellungsverträge mit Geschäftsführern bzw. Vorständen, Aufsichts- oder Beirats- bzw. Gesellschafterausschussmitgliedern, sofern vorhanden (einschließlich etwaiger Nebenvereinbarungen)	
1.3.3	Alle sonstigen Verträge zwischen der Gesellschaft und den Geschäftsführern bzw. Vorständen, Aufsichts- oder Beirats- bzw. Gesellschafterausschussmitgliedern, sofern vorhanden (einschließlich etwaiger Nebenvereinbarungen)	
1.3.4	Protokolle der Versammlungen etwaiger Aufsichts- oder Beiräte bzw. der von diesen gebildeten Ausschüsse der Gesellschaft in den letzten drei Jahren	
1.3.5	Aktuelle Fassungen etwaiger Geschäftsordnungen für die Geschäftsführung/Vorstand und/oder Aufsichtsrat/Beirat bzw. anderer Organe einschließlich aller zur Entscheidung befugten Ausschüsse und Beiräte des Unternehmens	
1.3.6	Liste aller Prokuristen, General- und Handlungsbevollmächtigten sowie sonstiger Bevollmächtigter der Gesellschaft und Kopien der Vollmachten	
1.4	Beteiligungen/Tochtergesellschaften/Joint Ventures	
1.4.1	Liste aller Beteiligungen der Gesellschaft an anderen Unternehmen mit Angaben zu Firma/Name, Sitz, Stamm- bzw. Grundkapital und Höhe der Beteiligung; alle Unterlagen bezüglich der Errichtung dieser Unternehmen, des Erwerbs und jeglicher Änderung der Beteiligung der Gesellschaft an diesen Unternehmen und über die Ausübung jeglicher Beteiligungsrechte der Gesellschaft an diesen Unternehmen	
1.4.2	Liste und Angaben zu ausländischen Betriebsstätten	
1.4.3	Liste aller Joint Ventures, an denen das Unternehmen beteiligt ist, nebst aller dazugehöriger Unterlagen	
1.4.4	Alle etwaigen sonstigen Verträge zwischen Gesellschaft, Tochtergesellschaft, Beteiligungen usw.; Informationen über vergleichbare, nicht schriftliche Vertragsbeziehungen	
1.4.5	Verrechnungspreise im Unternehmensverbund	
1.4.6	Vereinbarungen der Gesellschaft mit der Gesellschaftsgruppe (z.B. Konzernumlagen oder Cash-Management)	
II.	Finanzen	
2.1	Liste und Kopien aller Bankkonten der Gesellschaft unter Angabe aller Verfügungsberechtigten, der Kontonummer, des Kontostandes und der Höhe eines etwaigen Überziehungskredites	
2.2	Liste und Kopien aller Darlehensverträge einschließlich Vereinbarungen über Kreditlinien, Akzept- und Avalkredite (Gesellschaft als Darlehensnehmer oder Darlehensgeber) mit Angaben zu Darlehensgeber/Darlehensnehmer, Höhe des eingeräumten Kredits, Zinssatz, gegenwärtige Valutierung, Fälligkeit und Tilgung sowie Rangrücktrittserklärungen	
2.3	Angaben zur Höhe der gegenwärtigen Bankverbindlichkeiten	

2.4	Liste und Kopien aller Sicherungsübereignungen, Pfandrechte, Hypotheken, Grundschulden oder sonstigen Verträge, die Rechte Dritter an Vermögensgegenständen der Gesellschaft begründen	
2.5	Liste und Kopien aller Garantie-, Bürgschafts- oder ähnlichen Verträge über Mithaftungen der Gesellschaft für Verbindlichkeiten Dritter (einschließlich Gesellschafter) sowie sonstiger Eventualverbindlichkeiten; Verpflichtungen gegenüber Dritten, die für die Gesellschaftsgruppe Bürgschaften, Garantien oder sonstige Sicherheiten gestellt haben, ausgenommen branchenübliche Erfüllungsbürgschaften, Akkreditive und Garantieverpflichtungen im Zusammenhang mit der Abwicklung von Lieferungen und Leistungen im gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	
2.6	Factoring Verträge	
2.7	Beschreibung aller nicht bilanzierten Verbindlichkeiten, die wesentliche finanzielle Auswirkungen auf das Unternehmen haben können	
2.8	Hat die Gesellschaft in den vergangenen drei Jahren auf Forderungen gegen Dritte verzichtet? Haben Dritte gegenüber der Gesellschaft auf Forderungen verzichtet? Wenn ja, bitte Angaben hierzu	
2.9	Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften und langfristigen Verträgen (u.a. Miet- und Leasingverträge)	
III.	Vermögensgegenstände	
3.1	Grundvermögen	
3.1.1	Beschreibung des Grundbesitzes der Gesellschaft, sofern vorhanden, einschließlich Erbbaurechten	
3.1.2	Lage- und Flurpläne aller Grundstücke der Gesellschaft	
3.1.3	Aktuelle Grundbuchauszüge und Erbbaugrundbuchauszüge	
3.1.4	Beschreibung aller Rechte an Grundstücken Dritter	

3.2	Bewegliches Vermögen	
3.2.1	Liste des gesamten Anlagevermögens, das im Eigentum der Gesellschaft steht einschließlich Liste und Kopien aller Kauf- /Verkaufverträge über Gegenstände des Anlagevermögens; Angabe derjenigen Anlagen, an denen Sicherheiten für Dritte bestellt sind	
3.2.2	Noch nicht erfüllte Verträge über Anschaffungen von Gegenständen des Anlagevermögens, die Verpflichtungen von mehr als EUR 10.000 im Einzelfall begründen	
IV.	Gewerbliche Schutzrechte	
4.1	Liste und Kopien aller Patente und Patentanmeldungen (deutsche/ausländische/internationale) mit Angaben zu Schutzdauer, Schutzzumfang und Darstellung ihrer Bedeutung für das Unternehmen	
4.2	Liste und Kopien aller Marken/Warenzeichen und Marken-/Warenzeichenanmeldungen (deutsche/ausländische/internationale) mit Angaben zu Schutzdauer, Schutzzumfang und Darstellung ihrer Bedeutung für das Unternehmen	
4.3	Liste und Angaben zu verwendeten Handelsnamen und Geschäftsbezeichnungen	
4.4	Liste und Kopien aller Urheberrechte (soweit feststellbar oder eingetragen) (deutsche/ausländische/ internationale) einschließlich selbstgeschaffener Software und Darstellung ihrer Bedeutung für das Unternehmen	
4.5	Liste und Kopien aller Gebrauchs- und Geschmacksmuster, einschließlich entsprechender Anmeldungen (deutsche/ausländische/internationale) mit Angaben zu Schutzdauer, Schutzzumfang und Darstellung ihrer Bedeutung für das Unternehmen	
4.6	Ähnliche Schutzrechtsregistrierungen, insbesondere, Unternehmenskennzeichen, Geschäftskennzeichen oder Internet-Domain-Namen (deutsche/ausländische/internationale) mit Angaben zu Schutzdauer, Schutzzumfang und Darstellung ihrer Bedeutung für das Unternehmen	
4.7	Liste und Beschreibung des geheimen Know-hows und seines Schutzes	
4.8	Sämtliche Geheimhaltungsvereinbarungen	
4.9	Liste und Kopien aller vergebenen oder erhaltenen Lizenzen sowie aller weiteren Verfügungen über und Belastungen von Know-how, gewerblichen Schutzrechten oder Geschäftsgeheimnissen	
4.10	Liste aller urheberrechtlich geschützten Arbeitnehmererfindungen einschließlich Angaben über die Einräumung von Nutzungsrechten und die Vergütung	
4.11	Werden gewerbliche Schutzrechte von Dritten angegriffen oder ist damit zu rechnen (einschließlich Angaben über alle abgeschlossenen Schutzrechtsverletzungsverfahren in den letzten fünf Jahren)? Greift die Gesellschaft fremde	

	Schutzrechte an oder ist dies beabsichtigt?	
4.12	Aufstellung und Kopien der Verträge über die Nutzung von Software durch die Gesellschaft	
4.13	Vereinbarungen über die Zusammenarbeit, Entwicklungsvereinbarungen und sonstige Vereinbarungen auf dem Gebiet der gewerblichen Schutzrechte	
4.14	Kurze Beschreibung der von der Gesellschaft genutzten Computerhardware, Betriebssysteme und Anwenderprogramme unter Angabe über die Art der Systempflege und des Virenschutzes	
V.	Arbeitnehmer/Betriebsrenten	
5.1	Aufstellung aller Beschäftigten der Gesellschaft mit Angabe von Position, Geburtsdatum, Alter, Dauer der Betriebszugehörigkeit, jährlicher Gesamtvergütung, Kündigungsfrist und etwaigem besonderen Kündigungsschutz (z.B. für aktuelle oder innerhalb des letzten Jahres ausgeschiedene Betriebsratsmitglieder, Frauen im Mutterschutz, Behinderte, Arbeitnehmer im Erziehungsurlaub)	
5.2	Musterarbeitsverträge der Gesellschaft einschließlich Zusatzvereinbarungen (über Geheimhaltung, Wettbewerbsverbote etc.)	
5.3	Sämtliche Dienstverträge mit Geschäftsführern oder leitenden Angestellten (jährliche Gesamtvergütung von wenigstens EUR 80.000)	
5.4	Liste aller etwaigen Betriebsratsmitglieder	
5.5	Liste und Kopien aller Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen und sonstiger zwischen der Gesellschaft und Gewerkschaften bzw. Betriebsräten bestehender Verträge (einschließlich Sozialpläne mit oder ohne Interessenausgleich)	
5.6	Liste aller betrieblichen Übungen oder Gesamtzusagen der Gesellschaft an die Mitarbeiter	
5.7	Informationen bezüglich aller im Wege eines Betriebsüberganges gemäß § 613a BGB im Laufe der letzten zwölf Monate auf die Gesellschaft übergegangenen Arbeitsverhältnisse	
5.8	Angaben über sämtliche, noch nicht vollständig abgewickelten Abfindungsvereinbarungen mit ausgeschiedenen bzw. ausscheidenden Mitarbeitern	
5.9	Vereinbarungen mit Arbeitnehmern oder Versicherungen über Gruppenversicherungen	
5.10	Prüfberichte aller Prüfungen durch Sozialversicherungsbehörden in den letzten fünf Jahren	
5.11	Beschreibung aller (individuellen oder kollektiven) Betriebsrentenregelungen für Beschäftigte der Gesellschaft, Kopien aller diesbezüglichen Vereinbarungen, Pensionsordnungen etc. (einschließlich Überlassung der entsprechenden Unterlagen)	

5.12	Liste aller Sozialleistungen und/oder Sondervergütungen zusätzlich zu Betriebsrentenregelungen nebst aller dazugehöriger Unterlagen (auch Direktversicherungszusagen)	
5.13	Ist die Gesellschaft Mitglied in einem besonderen Versorgungsverband (für betriebliche Altersversorgungszusagen)?	
5.14	Angaben zur Rückstellungsbildung und/oder Rückdeckungsversicherungen zur Erfüllung betrieblicher Altersversorgungszusagen (einschließlich versicherungsmathematischer Gutachten)	
5.15	Liste aller gegenwärtigen arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen oder Rechtsstreitigkeiten	
5.16	Unterlagen über etwaige Personalabbaupläne	
5.17	Liste der freien Mitarbeiter mit Verträgen	
5.18	Liste aller Berater einschließlich Kopien der Beraterverträge	
VI.	Miet-/Leasingverträge	
6.1	Liste und Kopien aller Miet-/Leasing- und Pachtverträge hinsichtlich des von der Gesellschaft gemieteten oder gepachteten Grundbesitzes oder sonstiger Gebäude, Räume o.ä.	
6.2	Liste und Kopien aller Miet-/Leasingverträge hinsichtlich der von der Gesellschaft gemieteten, gepachteten, geleasten oder sonst wie genutzten beweglichen Vermögensgegenstände unter Angabe der jeweiligen Laufzeit (Beginn und Ende) und der jährlichen Netto-Zahllast einschließlich der Kopien aller Mietverträge	
VII.	Lieferanten, Vertrieb, Kunden	
7.1	Liste und Kopien aller Verträge mit Lieferanten der Gesellschaft mit einem Liefervolumen von mehr als 10% des Gesamtliefervolumens an die Gesellschaft (gemessen am Umsatz der letzten 3 Jahre) oder mit Lieferanten, welche die einzige Bezugsquelle der Gesellschaft sind (mit Ausnahme der Energie- und Wasserversorgung), einschließlich Rahmenverträgen	
7.2	Allgemeine Geschäftsbedingungen der Gesellschaft (Einkauf, Verkauf usw.); sonstige Standardformulare der Gesellschaft (Standardverträge, Bestellungen, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, usw.)	
7.3	Liste und Kopien aller Verträge der Gesellschaft mit Vertragshändlern, Handelsvertretern oder ähnlichen Vertriebsmittlern (auch Lizenznehmer)	
7.4	Aufstellung der 20 größten Kunden sowie derjenigen Abnehmer, die für ein bestimmtes Produkt die einzigen Abnehmer sind	
7.5	Liste und Kopien aller Verträge mit Kunden mit einem Vertragsvolumen von mehr als EUR 20.000, einschließlich Rahmenverträgen	

VIII.	Sonstige Verträge	
8.1	Verträge über den Kauf oder Verkauf eines Geschäftsbereiches oder Teilgeschäftsbereiches	
8.2	Alle sonstigen wesentlichen Verträge (mit einem wirtschaftlichen Wert von mehr als EUR 5.000)	
8.3	Liste und Kopien aller Verträge, bei denen anlässlich einer Änderung der Beteiligungsverhältnisse der Gesellschaft der Vertrag beendet oder geändert werden kann oder die in anderer Weise durch eine Änderung der Beteiligungsverhältnisse der Gesellschaft nachteilig beeinflusst werden können	
8.4	Alle wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen und Absprachen	
IX.	Öffentlich-rechtliche Verhältnisse	
9.1	Liste und Kopien der Bescheide mit behördlichen Anordnungen und Auflagen der letzten fünf Jahre mit zugehörigem Schriftverkehr und aktuellem Stand der Auflagenerfüllung	
9.2	Liste der Gestattungen und Erlaubnisse etc., aufgrund derer die Gesellschaft ihren Geschäftsbetrieb im gegenwärtigen Umfang betreibt	
9.3	Zusammenstellung der Umstände, die den Widerruf der Gestattungen, Erlaubnisse etc. begründen könnten	
X.	Versicherungen	
10.1	Liste und Kopien aller Versicherungsverträge mit Darstellung der abgedeckten Risiken, der Versicherungssummen sowie der Prämien und jeglicher laufender Schadensfälle (ausgenommen Versicherungen der betrieblich genutzten Personenkraftfahrzeuge)	
10.2	Aufstellung der nicht durch Versicherungen gedeckten Risiken	
XI.	Rechtsstreitigkeiten	
11.1	Aufstellung aller drohenden, anhängigen und in den letzten drei Jahren erledigten Gerichts-, Schieds- oder förmlichen Verwaltungsverfahren mit einem Streitwert oder einem Kostenrisiko von mehr als EUR 10.000	
XII.	Produkthaftungs- und Gewährleistungsfälle	
12.1	Alle aktuellen Produkthaftungsansprüche gegen die Gesellschaft sowie solche, die in den letzten fünf Jahren geltend gemacht wurden	
12.2	Alle Gewährleistungsansprüche gegen die Gesellschaft einschließlich solcher, die in den letzten fünf Jahren geltend gemacht wurden, sofern es sich hierbei nicht um unwesentliche Ansprüche handelt	
XIII.	Sonstiges	
131	Budgets, Marktanalysen, Broschüren, Firmenzeitungen	

13.2	Unterlagen zu erhaltenen Fördermitteln und damit verbundenen Auflagen (z.B. Beschäftigungsgarantien, Investitionsverpflichtungen, Verbleibensvoraussetzungen)	
------	---	--

	Teil 2: Tax & Financial	
I.	Steuern	
1.1	Handelsrechtliche und steuerliche Jahresabschlüsse der Gesellschaft der letzten drei Jahre (Einzel- und Konzernabschlüsse)	
1.2	Erläuterungen von Abweichungen zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz	
1.3	Berechnungen der Steuerrückstellungen und ggf. Umsatzsteuerverprobungen für alle Jahre nach der letzten Betriebsprüfung; vorläufige Berechnung des zu versteuernden Einkommens für die Jahre, für die noch keine Steuererklärungen eingereicht wurden	
1.4	Forderungsverzichte und ähnliches zwischen verbundenen Unternehmen	
1.5	Steuererklärungen einschließlich aller Anlagen und Steuerbescheide (einschl. Vorauszahlungsbescheide) für alle Veranlagungszeiträume nach der zuletzt stattgefundenen Betriebsprüfung (einschließlich Kapitalertragsteueranmeldungen für Dividenden, Lizenzgebühren, Aufsichtsratsvergütungen u.ä.)	
1.6	Alle Steuerbescheide (aufgrund von Betriebsprüfungen und für Veranlagungszeiträume, die noch nicht geprüft sind) und Steuererklärungen (insbesondere, Körperschaft-, Umsatz-, Gewerbe-, Kapitalertrag- und Grunderwerbsteuer, Sozialversicherungsleistungen)	
1.7	Steuerbescheide aufgrund der letzten Betriebsprüfung	
1.8	Betriebsprüfungsberichte der letzten zwei Außenprüfungen (Ertragsteuern, Lohnsteuer, Umsatzsteuer) sowie der letzten Sonderprüfungen (Lohnsteuer, Umsatzsteuer, Sozialversicherung)	
1.9	Unterlagen hinsichtlich einer evtl. laufenden Betriebsprüfung (Betriebsprüfungsanordnung, aktuelle Prüferfeststellungen, Prüferanfragen)	
1.10	Liste und Kopien aller behördlichen Bescheide über alle erhaltenen und noch ausstehenden öffentlichen Leistungen, insbesondere Steuervergünstigungen, Sonderabschreibungen, Subventionen, Zuschüsse, Zulagen, Prämien u.ä. und Darstellung der damit ggf. verbundenen Verpflichtungen	
1.11	Unterlagen (Gesellschafterbeschlüsse, Verträge, notarielle Urkunden, verbindliche Auskünfte, fachliche Gutachten) über Restrukturierungsmaßnahmen der vergangenen 10 Jahre, wie bspw. • Gesellschafterwechsel (Anteilsübertragungen) • Umwandlungen (Verschmelzung/Spaltung/Einbringung/Formwechsel) • Unternehmenskäufe und -verkäufe	
1.12	Wichtiger Schriftverkehr mit den Finanzbehörden: • Einspruchsverfahren	

	• Klageverfahren • verbindliche Auskünfte	
1.13	Unterlagen über Optionspläne (stock options) bzw. verbilligte Überlassung von Anteilen an Arbeitnehmer	
1.14	Übersicht über Sozialleistungen an Arbeitnehmer: • Firmenwagen, Kantine, Direktversicherung, zinsgünstige oder zinslose Darlehen • Pensionszusagen, Jubiläumsgelder • Sonstige Betriebsvereinbarungen über Sozialleistungen • Abfindungszahlungen an Arbeitnehmer (lohnsteuerliche Behandlung)	
1.15	Bedarfwert (falls bekannt) von Grundstücken	
II.	Jahres- u. Konzernabschlüsse, Planung	
2.1	Prüfungsberichte 2012-2013	
2.2	Aktuelle Zwischenabschlüsse, insbesondere Monatsabschlüsse 01/2013 bis heute	
2.3	Planungsrechnungen 2012ff einschließlich schriftlicher Erläuterungen zu den Planungsannahmen	
2.4	Liquiditätsplanung 2012ff einschließlich schriftlicher Erläuterungen	
2.5	Plan-Bilanz und Plan-GuV zum 31.12.2014, soweit vorhanden	
III.	Wirtschaftliche Verhältnisse	
3.1	Organigramm	
3.2	Prospektmaterial	
3.3	Zusammengefasste Darstellung der Markt- und Wettbewerbssituation, vorhandene Studien etc.	
3.4	Tabellarische Lebensläufe und Arbeitsverträge des Top Managements (1. und 2. Ebene)	
3.5	Darstellung der Vertriebsorganisation	
3.6	Organisation des Finanz- und Rechnungswesens einschl. internem Kontrollsystem, Kostenrechnung, EDV und Management Informationssystem	
3.7	Absatz u. Umsatz nach Produktgruppen, Abnehmern, Absatzgebieten für 2012-2013 sowie 01/2014 bis heute kum.	
3.8	Aktueller Auftragsbestand einschl. entsprechender Unterlagen (Angebote, Bestellung, Vorkalkulation etc. zu wesentlichen Aufträgen)	
3.9	Lieferungs- und Leistungsbeziehungen mit nahestehenden Unternehmen (einschl. geplanter Entwicklung, Verträgen, Ermittlung der Verrechnungspreise)	
3.10	Kalkulation für die (aktuell und zukünftig) umsatzstärksten Produkte/Dienstleistungen und Gegenüberstellung der erzielten bzw. erzielbaren Preise. Weitergabe von Kostensteigerungen an Kunden.	

3.11	Preisgestaltung (Boni, Rabatte, Rückvergütungen etc.)	
3.12	Gewährleistungen und Produkthaftung	
3.13	Materialaufwand/ Rohertragsmargen nach Produktgruppen bzw. Kunden für 2012-2013 sowie 01/2014 bis heute kum.	
3.14	Wesentliche Lieferanten 2012-2013 sowie 01/2014 bis heute kum.	
3.15	Personalentwicklung (Kopfzahlen) und Vergütungsstruktur (einschl. Boni, Sonderzahlungen etc.) 2012-2013 sowie 01/2014 bis heute kum.; Personalstruktur nach Alter und Betriebszugehörigkeit	
3.16	Darstellung der Arbeitnehmervertretung	
3.17	Prüfungsberichte Sozialversicherung, Berufsgenossenschaft	
3.18	Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten	
IV.	Jahresabschlüsse 2012-2013	
4.1	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze - Angabe der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze - Erläuterungen zu Abweichungen vom Stetigkeitsgrundsatz	
4.2	Gewinn- und Verlustrechnung - Analyse und ggf. Erläuterung folgender Konten bzw. Positionen: • Zinsaufwand/ Zinsertrag • a.o. Aufwand/ Ertrag • periodenfremder Aufwand/ Ertrag • Rechts- und Beratungskosten • Sonstige betriebliche Aufwendungen/ Erträge • Steueraufwand - Analyse der monatlichen Lohn- und Gehaltsaufwendungen • Lohn- bzw. Gehaltssumme • Sonderzahlungen • Anzahl der Lohn- bzw. Gehaltsempfänger • Durchschnittsvergütung • Erläuterung wesentlicher Veränderungen	